

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नविवरण) ऐन, २०७१

English title: Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2015

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नविवरण) ऐन, २०७१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७१ । ८ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०७१ सालको ऐन नं. ७ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई नविवरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई नविवरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नविवरण) ऐन, २०७१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एकानब्वेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "उजुरी सुन्ने अधिकारी" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको अधिकारी समझनु पर्छ । (ख) "कर्मचारी" भन्नाले कार्यस्थलमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदार समझनु पर्छ । (ग) "कार्यस्थल" भन्नाले देहायका निकाय, संस्था वा फर्म समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो निकाय, संस्था वा फर्मको कार्यसम्पादनको क्रममा प्रयोग हुने स्थल समेतलाई जनाउँछ:- । (१) सरकारी निकाय, । (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था, । (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संगठित संस्था, । (४) कुनै व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको वा दर्ता भएको फर्म, निकाय वा संगठित संस्था । (घ) "यौनजन्य दुर्व्यवहार" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कुनै कार्य समझनु पर्छ । (ङ) "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै कार्यस्थलको प्रशासनिक वा व्यावसायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्तर्निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्ती वा सो प्रयोजनको लागि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यस्थलको अन्यत्र शाखा तथा इकाई रहेको भए त्यस्तो शाखा वा इकाईको प्रमुख समेतलाई जनाउँछ । (च) "सेवाग्राही" भन्नाले कुनै कसिमिको सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्यस्थलमा उपस्थित व्यक्ती समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिको साथमा कार्यस्थलमा आउने व्यक्ती समेतलाई जनाउँछ । ३. यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने: कसैले पनिकार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन । ४. यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको माननि: (१) कसैले आफ्नो पद, शक्तिलाई अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै कसिमिको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ:- । (क) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, । (ख) अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रवर्धन साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, ।

(ग) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, । (घ) यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, । (ङ) यौनजन्य आशयले जसक्याएमा वा हैरानी दिएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शैक्षिक, सूचनामूलक, अनुसन्धानमूलक, उपचार वा बचाउको सलिसलामा गरिएको कुनै पनिकाम कारबाहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने छैन । ५. व्यवस्थापकको दायित्व: (१) व्यवस्थापकले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदनि वा नविवरण गर्नको लागि देहायका कार्यहरू गर्नु पर्नेछ:- । (क) कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा यौनजन्य दुर्व्यवहार नविवरण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ख) यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदनि कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउने, । (ग) यौनजन्य दुर्व्यवहार दोहोरिने नदनि आवश्यक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, । (घ) पडितिलाई आवश्यकता अनुसार मनोवमिश्र सेवा उपलब्ध गराउने, । (ङ) कार्यस्थलमा गुनासो पेटकि राख्ने । (२) व्यवस्थापकले यौनजन्य दुर्व्यवहार वरिद्ध उजुरी गर्ने अवधि, कार्यवधि तथा उजुरी सुन्ने अधिकारीको सम्बन्धमा पडितिलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । ६. गुनासोको सुनुवाई: (१) कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा सोबाट पडिति कर्मचारी, सेवाग्राही वा नजिका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्ती उपर व्यवस्थापक समक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रुपमा गुनासो गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गुनासो गरेमा व्यवस्थापकले सो सम्बन्धमा तुरुन्त छान्वनि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छान्वनि गर्दा आरोपित व्यक्तीलाई गुनासो गर्ने कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको देखिएमा व्यवस्थापकले देहायको कुनै वा सबै कार्य गर्न वा गराउन लगाउन सक्नेछ:- । (क) दुवै पक्ष मज्जुर भएमा पडिति र आरोपित व्यक्तीबीच मेलमिलाप गराइदनि, । (ख) आरोपित व्यक्तीलाई पडितिसँग माफी मगाउन, । (ग) आरोपित व्यक्तीलाई त्यस्तो काम पुनः नगर्न सचेत गराउन, । (घ) आरोपित व्यक्तीबाट पडितिलाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराइदनि, । (ङ) आरोपित व्यक्तीलाई सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम वभिगीय कारबाही गर्न । (४) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम गरिएको गुनासोको टुङ्गो गुनासो गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र लगाउनु पर्नेछ । ७. उजुरी दनि सक्ने: (१) दफा ६ मा जुनसुकै कुरा

लेखिएको भए तापनकिसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको यौनजन्य दुरव्यवहार गरेमा सोबाट पडिति कर्मचारी, सेवाग्राही वा नजिका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपर यौनजन्य दुरव्यवहार भए गरेको मतिले नबढे पनि भन्ने प्रमाण सहित उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ ।

(२) कुनै व्यवस्थापकले दफा ६ बमोजमि गरेको गुनासो नरिधारति अवधिभित्र टुङ्गो नलागेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मतिले र सो दफा बमोजमि व्यवस्थापकले गरेको नरिणय उपर कुनै पक्षले चर्तित नबुझाएमा त्यस्तो नरिणय भएको मतिले सत्तरी दनिभन्ने पडिति कर्मचारी, सेवाग्राही वा नजिका तर्फबाट जोसुकै वा आरोपित व्यक्तिले उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (३) कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमिको दायत्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेमा वा दफा ९ वा ११ बमोजमि उजुरी सुन्ने अधिकारी वा नरीक्षण वा अनुगमन गराउने नकियले दिएको नरिदेशनको पालना नगरेमा सरोकारवाला व्यक्तिले उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । ८. मलापत्र गर्न सक्ने: (१) यौनजन्य दुरव्यवहारबाट पडिति र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मलापत्रको लागि उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष संयुक्त नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि मलापत्रको लागि संयुक्त नविदन परेमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सो सम्बन्धमा पक्षहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी मलापत्र गराइदनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मलापत्र गर्दा कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्ने छैन । ९. उजुरीकर्ताको संरक्षण: (१) यस ऐन बमोजमि उजुरी गरेको कारणले मात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य वभिगीय कारबाही गर्न वा नजिको सडुवा, बडुवा लगायतका वृत्तविकासमा असर पर्ने गरी कुनै कसिमिको कारबाही गर्न पाउने छैन । (२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) वपिरीत कुनै कर्मचारी उपर कुनै कसिमिको कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सो व्यहोरा खुलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन छानबनि गर्दा नविदनको व्यहोरा मनासबि देखेमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो नरिणय बदर गर्न वा सच्याउन सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई आदेश दनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उजुरी सुन्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको वा पुनरावेदन परेकोमा सो उपर नरिणय भएको पन्ध्र दनिभन्ने त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजमि उजुरी गरेको कारणबाट कुनै कर्मचारीले कार्यस्थलमा कुनै कसिमिको असुरक्षा महसुस गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सुरक्षाको लागि व्यवस्थापक समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि कुनै नविदन प्राप्त भएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) व्यवस्थापकबाट उपदफा (५) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था नभएमा वा व्यवस्थापक आफै आरोपित पक्ष भएमा त्यस्तो कर्मचारीले स्थानीय सुरक्षा नकिय समक्ष सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सुरक्षा माग भएमा सुरक्षा नकियले समेत नजिको सुरक्षाको प्रबन्ध मलाउनु पर्नेछ । (८) यौनजन्य दुरव्यवहार गरेको प्रमाणित भएको कुनै कर्मचारीलाई सो कार्यालयमा राखरिहन उपयुक्त नदेखिएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई आफैले सडुवा गर्न सक्नेमा आफैले अन्यत्र सडुवा गर्नुपर्नेछ र अन्य अधिकारी वा नकियबाट सडुवा गर्नुपर्ने भएमा सडुवाको लागि त्यस्तो अधिकारी वा नकियमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१०. नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न गराउन सक्ने : व्यवस्थापकले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा आचार संहितामा उल्लिखित दायत्व तथा अन्य व्यवस्थाको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग वा व्यवस्थापक कार्यरत रहे भन्दा माथिल्लो तहको नकियले कार्यस्थलको नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ११. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १० बमोजमि नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न खटिएको व्यक्तिले नरीक्षण तथा अनुगमनको कार्य समाप्त भएपछि देहायका कुराहरु खुलाई सम्बन्धित नकिय समक्ष प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित व्यवस्थापकले पूरा गरे वा नगरेको दायत्व वा अन्य व्यवस्था, । (ख) सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई दायत्व वा अन्य व्यवस्था पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको वषिय, र । (ग) अन्य आवश्यक कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको प्रतविदन जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यवस्थापकले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा आचार संहितामा उल्लिखित दायत्व वा अन्य व्यवस्था पालना गरेको नदेखिएमा नरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने नकियले सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई त्यस्तो दायत्व वा व्यवस्था पालना गर्न नरिदेशन दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दइएको नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनमा उल्लिखित वषियका सम्बन्धमा कुनै नकियबाट नीतगित नरिणय गर्नुपर्ने देखिएमा नरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने नकियले आवश्यक नीतगित नरिणयको लागि सम्बन्धित नकिय समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । तर त्यस्तो नीतगित नरिणय आफैले गर्नुपर्ने वषिय भएमा नरिणयको लागि आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । १२. सजाय: (१) कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुरव्यवहार गरेको ठहरेमा नजिलाई कसूरको प्रकृति हेरी छ महनिसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमिको दायत्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा नजिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा ९ वा ११ बमोजमि उजुरी सुन्ने अधिकारी वा नरीक्षण वा अनुगमन गर्ने गराउने नकियले दिएको नरिदेशन कुनै व्यवस्थापकले पालना नगरेमा नजिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा नजिलाई पटकै पछि दोब्बर सजाय हुनेछ । (५) कसैले यस ऐन बमोजमि जानी

जानी झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सजाय पाएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धति नकियालाई गराउनुपर्नेछ ।

१३. क्षतपूरति तथा रकम भराई दनु पर्ने: यस ऐन बमोजमि परेको उजुरी छानबनि गर्दा आरोपति व्यक्तिले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरिएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दफा १२ बमोजमि सजाय गरी नजिबाट पीडितलाई देहाय बमोजमिको क्षतपूरति वा रकम भराई दनुपर्नेछ:- । (क) शारीरिक वा मानसिक रूपमा कुनै क्षतपुग्न गएको भए त्यस्तो क्षतपुग्न मनासबि माफकिको क्षतपूरति, । (ख) उजुरी गर्दा वा उजुरीको प्रतरिक्षा गर्दा लागेको वास्तविक खर्च । १४. उजुरी सुन्ने अधिकारी: (१) यस ऐन बमोजमिको उजुरीको शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिलाको प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख जलिला अधिकारी वरिद्धको उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति प्रदेशको प्रमुख सचविलाई हुनेछ । १५. उजुरी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यवधि: (१) उजुरी सुन्ने अधिकारीले दफा ७ बमोजमि पर्न आएको उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षपित कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनुपर्नेछ । (२) पीडितले लिखति रुपमा अनुरोध गरेमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले उजुरीको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नुपर्नेछ । १६. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजमि उजुरी सुन्ने अधिकारीले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नर्णय भएको मतिले पैतीस दनिभर्ति सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७. फैसला वा मलिपत्रको कार्यान्वयन: (१) यस ऐन बमोजमि भएको फैसला वा मलिपत्रको कार्यान्वयन गर्ने दायर्तिव सम्बन्धति व्यवस्थापकको हुनेछ । (२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजमि फैसला वा मलिपत्रको कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धति उजुरीकर्ताले सोही व्यहोरा खुलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन पर्न आएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो फैसला वा मलिपत्रको कार्यान्वयन गराईदनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आरोपति व्यक्तिले व्यवस्थापक भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारी आफैले साठी दनिभर्ति फैसला वा मलिपत्रको कार्यान्वयन गर्नेछ । १८. तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने: तालीम दनि प्रत्येक नकियाले यौनजन्य दुर्व्यवहार र सोको नविरण सम्बन्धी वषियलाई तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । १९. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनसजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २०. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।